



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
PRIMER JUZGADO CIVIL TRANSITORIO - SEDE CENTRAL
Plaza España S/N – Cercado – Arequipa

**PODER JUDICIAL
DEL PERÚ**

PÁGINA 1 DE 4

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
AREQUIPA - Sistema de
Notificaciones Electrónicas SINOE

PALACIO DE JUSTICIA
Secretario: LLERENA AGUILAR
Brayan Alfredo FAU 20456310959
soft
Fecha: 23/04/2026 15:46:28, Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL, D. Judicial: AREQUIPA
AREQUIPA, FIRMA DIGITAL

1° JUZGADO CIVIL TRANSITORIO - SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 01940-2019-0-0401-JR-CI-10

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : FLORES SUAREZ ROBERTO FREDY*

ESPECIALISTA : LLERENA AGUILAR BRAYAN ALFREDO

PERITO : YANA ATAUCURE, MARY EUGENIA GUADALUPE

HANCO ESPINOZA, MAGALI NORA LONGINA

TERCERO : MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA

OCUPANTES DEL BIEN INMUEBLE MATERIA DE EJECCION UBICADO EN

ASOCIACION DE VIVIENDA LA ALBORADA MANZANA I LOTE 6 DEL DIST

JLB Y RIVERO

DEMANDADO : SOLORZANO TAPIA, JUAN CARLOS

PALOMINO PAREDES, PAMELA BEATRIZ

INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC

DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA

RESOLUCIÓN Nro. 36

Arequipa, dos mil veintiséis
Abril, veintidós. –

***Hágase saber a las partes del presente proceso la elevada carga procesal que
atraviesa el juzgado. A los escritos Nro. 15224-2026 y 15225-2026: AL PRINCIPAL,***

PRIMERO Y SEGUNDO OTROSÍ: VISTOS: Por cumplido el mandato, y;

CONSIDERANDOS:

PRIMERO: MARCO LEGAL: **1.1.-** La **Ley 30229** publicada el **doce de julio de dos mil catorce**, tiene como **objeto** que los remates judiciales dispuestos por los órganos jurisdiccionales se realicen a través de medios electrónicos, estableciendo su ámbito de aplicación, así mediante **disposición complementaria transitoria** ha señalado “Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley. El Poder Judicial adecua en el plazo máximo de ciento cincuenta y un días calendario contados a partir de la publicación de la Ley en el diario oficial El Peruano, **las disposiciones necesarias para la organización implementación y funcionamiento del remate Electrónico Judicial REM@JU**”.

1.2.- Que, mediante **Resolución Administrativa Nro. 000131-P-CSJAR-PJ** de fecha **veintidós de febrero de dos mil veintiuno** expedida por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en mérito a la Ley antes mencionada, dispuso en el **artículo primero**: “Disponer la puesta en marcha del Servicios de Remates Electrónicos Judiciales –REM@AJU en la Corte Superior de Justicia de Arequipa a **partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno** y en el **artículo segundo**: Disponer que los órganos jurisdiccionales competentes, de la especialidad civil, comercial de éste distrito judicial, a partir de la fecha lleven a cabo los remates judiciales haciendo uso del aplicativo informático que da soporte al REM@JU”.

1.3.- Que, el **artículo 731°** del **Código Procesal Civil**, establece lo siguiente: “Aprobada la tasación **o siendo innecesaria esta**, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme la Ley especial sobre la materia (...)”.

SEGUNDO: VALORACIÓN PROCESAL Y DE HECHOS: Que, mediante **resolución treinta y cuatro** (ver fojas 430) de fecha dieciséis de julio del dos mil veinticinco, se aprobó el informe pericial de tasación del inmueble a rematar en la **Partida Registral Nro.**



11078287 en la suma de **US\$ 200,142.89 dólares americanos**, por esa razón; al amparo del **artículo 731° del Código Procesal Civil**, de conformidad con la **Resolución Administrativa Nro. 000043-2021-CE-PJ** referida a la implementación del servicio de **REM@JU**, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el **artículo 12° de la Ley 30229¹ y artículo 13° del reglamento de la citada Ley²**, corresponde acceder a lo peticionado por el demandante. Fundamentos, por los cuales;

SE RESUELVE:

- 1.- TENGASE POR APERSONADO** a la demandante, con casilla electrónica **Nro. 8317**, lugar donde se le hará llegar las futuras notificaciones que recaigan en el presente proceso.
- 2.- CONVOCAR AL REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** sobre el **CIEN POR CIENTO (100%)** de las acciones y derechos sobre el bien materia de Litis.
- 3.- DATOS DEL BIEN OBJETO DE REMATE:** Bien inmueble de propiedad de los demandados **JUAN CARLOS SOLORZANO TAPIA y PAMELA BEATRIZ PALOMINO PAREDES**, ubicado en el **Manzana I, Lote 06, Asociación De Vivienda La Alborada del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero**, provincia y departamento de Arequipa, inscrito en la **Partida Registral Nro. 11078287** del registro de predios de la Zona Registral Nro. XII - Sede Arequipa.
- 4.-** De conformidad con los lineamientos establecidos para la realización del presente remate, **SE EXHORTA** a los postores que, para participar válidamente, deberán crear una casilla electrónica **SINOE** del Poder Judicial siguiendo el procedimiento aprobado mediante **Resolución Administrativa Nro. 260-2015-CEPJ** "Procedimiento, Solicitud de Registro, Apertura y Deshabilitación de Casillas Electrónicas del Poder Judicial". **Asimismo**, realizar el registro correspondiente en el aplicativo virtual de **REM@JU**, el cual se encuentra en la Página Web

¹ **Artículo 12°. Condiciones para remate por internet.** - El remate electrónico judicial a través del **REM@JU** procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por **REM@JU** en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.
La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.
De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

² **Artículo 13°. Procedencia del Remate de bienes a través del REM@JU.**

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del **REM@JU**, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.

del Poder Judicial y efectuar los pagos correspondientes conforme al Cuadro de Valores de Aranceles Judiciales para el Ejercicio Gravable del año 2026.

5.- CONVÓQUESE AUTOMÁTICAMENTE al **segundo remate** y seguidamente al **tercer remate** electrónico judicial de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático **REM@JU** por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

6.- RUBRO CARGAS Y GRAVAMENES: El bien cuenta con los siguientes:

ASIENTO C0002: COMPRAVENTA: La sociedad conyugal formada por **JUAN CARLOS SOLORZANO TAPIA** y **PAMELA BEATRIZ PALOMINO PAREDES**, ha adquirido el dominio del inmueble inscrito en esta partida, en mérito a la compra venta celebrada con su anterior propietario por el precio de **US\$ 200.000.00** cancelados.

ASIENTO D00003: BLOQUEO: Sobre el inmueble inscrito en esta partida, hasta que se formalice la inscripción de constitución de hipoteca a favor del **SCOTIABANK PERU S.A.A** por la suma de **S/ 458,598.43** según consta de la minuta de constitución de garantía hipotecaria de fecha 23/02/2015.

ASIENTO D00004: HIPOTECA: Constituida por sus propietarios **JUAN CARLOS SOLORZANO TAPIA** y **PAMELA BEATRIZ PALOMINO PAREDES** (los hipotecantes) persona cuya operación y/u obligación están garantizada; **INGENIERÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C - IC&C SAC** a favor de **SCOTIBANK PERU S.A.A** hasta por la suma de **S/ 458,598.43 nuevos soles**.

ASIENTO D00005: MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN: Embargo en forma de inscripción sobre el inmueble inscrita en esta partida de propiedad hasta por la suma de **S/ 11,000.00 soles**, a favor de **CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.**

ASIENTO D00006: EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN: MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN, fuera de proceso, sobre los derechos expectaticios que en el inmueble inscrito en esta partida le corresponden a **JUAN CARLOS SOLORZANO TAPIA**, hasta por la suma de **S/ 23,000.00 soles** a favor de la **CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SULLANA S.A.**

ASIENTO D00007: EMBARGO: MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN, a favor de la **CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SULLANA S.A.** que recaerá sobre los derechos expectaticios del afectado **JUAN CARLOS SOLORZANO TAPIA**, sobre el predio inscrito en esta partida, hasta por la suma de **S/ 70,000.00 soles**.

ASIENTO D00008: EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN: MEDIDA DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN, a favor de **FINANCIERA CONFIANZA S.A.A**, la cual recaerá sobre el derecho de propiedad que le corresponde a la sociedad conyugal conformada por **JUAN CARLOS SOLORZANO TAPIA** y **PAMELA BEATRIZ PALOMINO**

PAREDES, respecto al bien inmueble inscrito en esta partida, hasta por el monto de afectación de **S/ 32,622.11 soles**.

ASIENTO D00009: EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN: Seguido por **MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.**, resuelve conceder medida cautelar de embargo en forma de inscripción que, recaerá sobre el total de los derechos de propiedad que le corresponden a la sociedad conyugal conformada por **JUAN CARLOS SOLORZANO TAPIA** y **PAMELA BEATRIZ PALOMINO PAREDES**, hasta por la suma de **S/ 33,000.00 soles**.

ASIENTO D00010: MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO: El **SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PERMANENTE ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIO**, ha resuelto dictar **MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN** a favor de la procuraduría pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios sobre derechos expectaticios que el inmueble inscrito en esta partida ostenta **JUAN CARLOS SOLORZANO TAPIA** hasta por la suma de **S/ 100.000.00 soles**.

ASIENTO D00011: MEDIDA CAUTELAR DE ORDEN DE INHIBICIÓN: Ha resuelto dictar **ORDEN DE INHIBICIÓN** para disponer o gravar sobre los **DERECHOS EXPECTATICIOS** que ostenta **JUAN CARLOS SOLORZANO TAPIA** sobre el inmueble de esta partida.

7.- VALOR DE TASACIÓN: En la suma de **US\$ 200,142.89 dólares americanos**.

8.- BASE DEL REMATE EN PRIMERA CONVOCATORIA: Primera Convocatoria: Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende al precio de **US\$ 133,428.59 dólares americanos**.

9.- OBLAJE: Los postores deberán de cumplir con lo siguiente: **a)** *depositar el 10% del valor de la tasación indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto por el artículo 17° del reglamento de la Ley Nro. 30229;* y, **b)** *adjuntar arancel judicial correspondiente.*

10.- FÍJESE: Los carteles en la vitrina del local del juzgado y en el inmueble a rematar, a gestión de la parte interesada, **bajo responsabilidad**.

11.- SE AUTORIZA: Al Especialista Legal **ERIK ALEXANDER MANTILLA VALDIVIA** para que realice el pegado del cartel de Remate Judicial en el inmueble materia de ejecución.

12.- CONSENTIDA LA PRESENTE RESOLUCIÓN, *el interesado deberá gestionar el DESCARGO de la resolución en el SISTEMA REM@JU*, previa coordinación con el Asistente de Juez del Juzgado, y; el diligenciamiento de carteles, **bajo responsabilidad del interesado**.

TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. –